Chirographum de nova methodo exigendae taxae viarum

CLEMENS PP. XIII. · 1767-03-21 · Italian, with Latin title and marginal summaries

Dat. die 21. Marti 1767. Auno 1X.

Exponitur an- tiqua metho- dus hujus exa- cDonis, et in- comada , quie ab ea deriva- bant, nec non proponitur na-

va methodus deinceps $er- yauda.

DCGVII.

Nora methodus constituita pro exigen-

tia taxx viarum debitee a Comunita- tibus status Ecclesiastici.

$1 Misano: Paolo Girolamo Massei chierico della rev. camera apo- stolica , e presidente delle strade. Ci ave- te rappresentato ; che per esigersi l'an- nua tassa fissa dovuta al nostro tribu- nale delle strade dalle communità dello stato per il mantenimento delle strade consolari del distretto di questa nostra alma città secondo il metodo fino ad ora tenuto, era stato deputato Salvato- re Simonetti col titolo. di depositario obligato a ricevere il danaro , che di se- mestre in semestre dalle communità volontariamente si pagava per conto. di detta tassa fissa coll'assegnamento annuo di scudi cento cinquanta 5 ci avete inol- tre aggiunto ; che rispetto a quelle com- munità , le quali nelle scadeuze non ave- vano pagata la somma da esse dovuta si spedivano dal medesimo Tribunrle a proprio:conto li commissar] caval- cantí colla provisione di scudi due, e Inezzo per ogni centinajo di scudi , che xiscuotevano , oltre li. soliti eraolumenti della scavalcata ; ed altro a. tenore dell Aldobrandina , col qual regolamento é succeduto , che il sotto-compntista Gio- vanni Fargetti sino a tutto l'anno 1763 uno de'commissar] cavalcanti , e Laz- zaro Barberi giovaue pure della com- putisteria , ed attnale commissario ca- valcante hanno:nel corso di molti, e molti annl derubate diverse somme, che unite insieme si reputano. fino. ad ora essere di somma rilevanza , e sco-

pertasi la frode nel principio della no—

stra presidenza , siano amdue fuggiti , per lo. che siasi. contro. di essi incomin- ciato il processo , e si siano. deputati li periti fiscali ad. effetto. di giudizialmen- te provarsi il di loro reato , siccome an- cora per la riferita. causa abbiate di no- stro ordine sospeso per ora dall'eserci-

zio di computista Niccoló. Borgiani;; con. aver deputato per sopraintendente: alla.

computisteri? Giacomo Alfonsi , ed: elet-- to per sotto-computista Luigi De San- atis coll'annuo assegnamento al primo di scudi cento venti, ed al secondo. di scudi cento ; e che dovendosi continua- re ad astringere le communità di pa- gare lasudetta tassa fissa , abbiate cre- duto , che si renderebbe pià proficuo, e conveniente all'interesse della sopra espressa tassa , che il nostro tribunale

308

ricouoscesse una sola persona debitrice per tutto l'importo della medesima tas- $a » la qual persona avesse il diritto , e facoltà di farsi pagare dalle communilà la medesima, ed alle scadenze contro le communità morose a suo pro- prio conto , e pericolo spedisse li com- missarj cavalcanti nelle solite forine , ed all'inzontro avesse l' obbligazione di depositare nella depositeria della nostra camera a credito del sudetto tribunale, ed a vostra disposizione di trimestre in trimestre la. quarta parte dell? importo di detta tassa fissa, quantunque ancora nellt rispettivi trimestri non fosse scadu- ta l'esigenza , e non avesse esatto , e che in. premio di ció si assegnasse scudi quattro per cento sopra quella somma, che effettivamente depositasse come so- pra, e che avendo. voi trattato, con. di- verse persone, abbiate trovato Francesco Antonio Lepri , che intraprenderà un tal uegozio , ed officio in affitto per un no- vennio, con condizioue peraltro , che effettuandosi un tale affitto , non debba piü continuare nell'officio di deposita- rio il detto Salvatore Símonetti , che lo ritiene per munificenza di Benedetto XIV. di fel. mem. nostro. predecessore in vigore di un di lui chirografo segna- to in Castel Gandolfo li zo Giugno 1743; Onde sia duopo. di revocare 1l sudetto chirografo , ed al detto Simonetii , che per il lasso. di. auni venti , e pii ha pre- stato. un. assiduo, e fedel servizio al tri— bunale , non. solo in detto officio di de- positario , ma ancora. nell'altro ,: in cui dovrà continuare di esattore. della: tassa fissa delletenute dell'agro romano , pos- sa essere cosa equa di concedergli à ti- tolo. o: sia. di gratificazione , o sia di giubilazione l'annua somma di scudi settanta due da ripartirgliesi alla ragio- ne di scudi sel il mese fin tanto che naturalmente. viverà ,. sicehé c1 avete: ri- cercato della nostra approvazione.

$. 2. Essendoci a cuore il vantaggio

delle stesse communità, delli possesso-.

ri delle tenute , ed altri ; che. pagano la detta tassa fissa, ci siamao determi- nati di approvare , e confermare quanto. da voi cl é stato rappresentato; perció col presente nostro. chirografo , in cui abbiamo per espresso, e di parola in

"parola inscritto.il tenore. delli chirogra-

fi della san. mem... di Clemente. XII. , e l'altro sudetto de! 2o Giugno. 1743 se- gnato da Benedetto XIV. à favore del detto. Simonetti, le.risoluzioni della no- stra congregazione del "Tribunale, ed

ogni altra cosa , che fosse necessaria ad

esprimersi ; confermiamo , ed approvia-

Pontifex no- vam metho- dum proposi-

tam a viarum Preside — con- firroat , et ap- probat.

mo gli ordini-.da voi dati per la detta processura;,']la sudetta sospensione per adesso del computista Borgiani , e la *eputazione del sopraintendeute alla Computisteria , e sotto-compntisti su- detti, ed il nuovo metodo per l'esigen- za della detta tassa fissa delle commu- nità, che ci avete rappreseptato , peró vogliamo , e vi ordiniamo , che in no- mne del nostro tribunale per conto peró della detta tassa fissa diate , e coace- diate 2 Francesco Antonio Lepri in aí- fitto per nove anni da aver avuto il suo principio il primo del corrente anno il diritto , e facoltà d'esigere in. nome del sudetto nostro tribunale Ia tassa fissa annua doyuta dalle commnunità di se- mestre in semestre alle debite scaden- ze, con facoltà ancora, ed obbligo al xiedesimo Lepri dispedirea suo con- to , e pericolo li comumissarj cavalcanti colle commissioni da voi, e presiden- ti pro tempore sottoscritte , confor- ze finora , e stato praticato contro le comunità morose, che volonta- riamente non avranno pagato le som- me dovute alle proprie scadenze , con che peró il medesimo Lepr! paghi, e depositi nella depositeria .della nostra camera a favore del tribunale, di trime- stre in trimestre posticipatamente,la quar- ta parte dell'importo di tutta la tassa fis- sa aunua dovuta dalle comunità secon- do la tabella da consegnarseli sottoscrit- ta da Voi, e con esso ne stipolerete P istromento con quelle sicurezze , pat- ti, capitoli ,; e convenzioni, che voi

Stimarete necessar] , convenienti , ed op--

portuni, approvando Noi fino da adesso tutto ció ; cbe voi concorderete , e con- serrete col detto Lepri tanto per le som- me della sudetta tassa. maturate a. tutto Decembre passato, quanto I altre 2vve- nire Come sopra, per essere questa la xuente , e volontà nostra precisa, e per l'effetto di tale nuovo regolamento do- vendo cessare l' officio di depositario del

sudetto Salvatore Simonetti, rivochiamo , ed annulliamo il riferito chirografo del- li 20 Giugno 1743 spedito a di lui favore , per altro in rignardo del fedele , ed ono- rato servigio prestato dal medesimo Sal- vatore Simonetti al nostro tribuuale tan- to per l' officio di depositario , quanto per l'altro di esattore della tassa fissa delle tenute , nel quale officio dovrà con- tinuare , gli assegniamo annui scudi set- tanta due alla ragione di scudi sei il me- se da pagarsegli con ordine vostro , e dei presidenti pro tempore de'danari del- la detta tassa fissa , sin tanfo che esso Salvatore Simonetti naturalmente viverà, e eió per titolo di gratificazione , o sia giubilazione.

" .$. 8. Volendo, e decretando, che al presente Nostro chirografo , benché non ammesso , né registrato in camera, non possa mai opporsi difetto per causa di sorrezione , o obrezione, o altro qua- lanque vizio , e difetto di nostra volon- tà , e debba aver sempre il suo pieno ef- fetto , esecuzione , e vigore colla nostra semplice sottoscrizione , ancorché non visiastato chiamato , né sentito il detto Simonetti , ed altri, che vi avessero , o pretendessero di avervi interesse , non ostapte la bolla di Pio IV. Nostro prede- cessore de registrandis, la costituzione di lanocenzo Xil. sopra la riforma del tribunale delle strade in quella parte , ove prescrive la fissazione degli editti , la regola della nostra cancellaria de jure quesito non tollendo , leggi , usi , stili , consuetudini, ed ognui altra cosa, che facesse , o potesse fare in contrario , alle quali tutte , e. singole ayendone il loro tenore qui per espresso , e di parola in parola inserto , e registrato per questa volta solamente , ed all' effetto premesso specialmente , ed espressamente dero- ghiamo. Dato questo di 21 Marzo 1767.

CLEMENS PP. XIII.

Clausola su- hlaa , decre- Uum irritaus, et derogatio contrariorum.

Source. Open the source witness. Historical source wording is public domain in the United States; project typesetting does not relicense it. Bullarii Romani continuatio, tome III. Rome: Typographia Reverendae Camerae Apostolicae, 1838. Uncorrected, uncollated OCR transcription of the identified constituent. Historical synopsis, source notes, dating and subscriptions are retained as this witness gives them; literal abbreviations are not expanded. Italian chirograph with Latin title and separately addressable marginal summaries. Uncorrected OCR retains its original spelling and abbreviations. Revision: 2026-10-26T13:36:13Z.

Triptych organization and typesetting: CC BY 4.0. Source text retains its own rights. See LICENSE and THIRD_PARTY.md.